

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2704 - 2705/2532	นาย พา อ่อน หนอง หว่า กับพวก	โจทก์
	นาย สิงห์ คำ จันทราช กับพวก	จำเลย
	นาย สุด ชา เสนาสุ ธรรม	โจทก์
	นาย สิงห์ คำ จันทราช กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 132 (3)

โจทก์ที่ 3 และจำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา ปราบฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาว่า หลังจากศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาแล้ว โจทก์ที่ 4 ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนหลังด้วยถึงแก่กรรม ไม่ปรากฏว่าทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ 4 หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกไว้ได้ยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 4 และจำเลยทั้งสองก็มิได้มีคำขอให้ศาลมีหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 4 ภายในเวลากำหนดหนึ่งปีนับแต่ความปรากฏแก่ศาล จึงต้องจำหน่ายคดีสำนวนหลังออกจากสารบบความศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42.

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์และจำเลยทั้งสองสำนวนตามที่ระบุไว้ในสำนวนแรก

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นเจ้าของผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รวม 4 แปลงมากกว่า 10 ปีแล้ว จำเลยที่ 1

ถึงที่ 3 ใช้รถแทรกเตอร์ทำถนนบุงรุทที่นาของโจทก์ทั้งห้าเสียหาย โดยจำเลยที่ 4 และที่ 5 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ควบคุมดูแลให้ดี ขอให้จำเลยทั้งห้าปิดถนนดังกล่าว ห้ามจำเลยรบกวนการครอบครองทรัพย์สินของโจทก์ กับให้ร่วมกันนำดินที่ยกขึ้น เป็นถนนออกไปและทำที่นาของโจทก์ให้เหมือนเดิม หากไม่ทำก็ขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งห้าให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ทั้งห้าบุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่า ในทำเลเลี้ยงสัตว์อันเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์การตัดถนนพูนดินได้กระทำไปตาม แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลังโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 3 ถึงที่ 5 ว่า โจทก์ที่ 4 เป็นเจ้าของผู้ ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 1 แปลง ต่อมา จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 นำเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดปักหลักเขตและป้ายห้ามโจทก์เข้า ทำประโยชน์ จำเลยที่ 4 อ้างว่าโจทก์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทับทำเล เลี้ยงสัตว์และจำเลยที่ 5 ได้เรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์คืนเพื่อ แก้ไข อ้างว่าออกทับที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วน ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิ ในทรัพย์สินพิพาท ห้ามจำเลยรบกวนการครอบครอง ให้จำเลยเพิกถอนหลักเขตและ ป้ายในที่พิพาท

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์บุกรุกแผ้วถางป่าอันเป็นที่ดิน สาธารณประโยชน์ โจทก์ที่ 4 ขอลอกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทับทำเลเลี้ยง สัตว์บางส่วน คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณายกฟ้องทั้งสองสำนวน สำนวนแรกให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 1,500 บาท แทน

จำเลย และสำนวนหลังให้โจทก์ที่ 4 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 500 บาท แทนจำเลย

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำนวนแรกให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันนำดินที่ยกเป็นถนนในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 1 ของโจทก์ที่ 1 และตามเอกสารหมายเลข 3 ของโจทก์ที่ 2 ออกไปจากที่ดินดังกล่าวและทำที่ดินของโจทก์ให้เหมือนเดิมภายในกำหนด 30 วัน หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท และแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันพ้นกำหนด นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมสองศาลแทนโจทก์ที่ 1 และที่ 2 โดยกำหนดค่าทนายความ 1,200 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 กับจำเลยทั้งห้าในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ และให้จำเลยทั้งสี่ในสำนวนหลังร่วมกันถอนหลักเขตและป้ายออกจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 13 ของโจทก์ที่ 4 ห้ามจำเลยทั้งสี่เกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวและให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ที่ 4 โดยกำหนดค่าทนายความรวม 800 บาท

โจทก์ที่ 3 และจำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2530 ว่าหลังจากศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาแล้ว โจทก์ที่ 4 ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนหลังด้วยถึงแก่กรรม และไม่ปรากฏว่าทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ 4 หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกไว้ได้ยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 4 และจำเลยทั้งสี่ก็มิได้มีคำขอให้ศาลมีหมาย

เรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 4 ภายในเวลากำหนดหนึ่งปีนับแต่ความปรากฏแก่ศาล จึงให้จำหน่ายคดีสำนวนหลังออกจากสารบบความศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42

และศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 มีเหตุผลน่าเชื่อมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งห้าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่พิพาทตามแผนที่พิพาทที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 นำขึ้นเป็นของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ทางราชการเพ็งรังวัดปักหลักเขตแสดงอาณาเขตที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ขึ้นภายหลัง และไปทับที่ดินที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 มีสิทธิครอบครอง ดังนั้นการที่จำเลยทั้งห้าร่วมกันสร้างถนนผ่านไปบนที่ดินของโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 โดยไม่ตรวจสอบหลักฐานให้แน่นอนว่าที่ดินที่สร้างทางผ่านเป็นที่ดินที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 มีสิทธิครอบครองหรือเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์อันเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งห้าจึงประมาทเลินเล่อ และเป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 สำหรับฎีกาของจำเลยทั้งห้าที่ได้เถียงในเรื่องค่าเสียหายว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เสียหายไม่เกิน 500 บาท และ 250 บาท ตามลำดับนั้น โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เบิกความว่า ถ้าจะทำนาที่ทำเป็นถนนกลับสู่สภาพเดิมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยรายละเอียด 15,000 บาทฝ่ายจำเลยไม่น่าสืบโต้แย้ง ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 รายละเอียด 5,000 บาท ส่วนฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยทั้งห้าที่ว่า จำเลยทั้งห้าเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเป็นข้าราชการกระทำการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งทางราชการมอบหมายเป็นการกระทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย หากศาลฎีกาจะฟังว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์จริง จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะส่วนตัวนั้น ปัญหาข้อนี้จำเลยทั้งห้ามิได้กล่าวเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงไม่เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ส่วนแรกห้ามจำเลยทั้งห้ารบกวนในการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ที่ 3 ตามแผนที่พิพาท เอกสารหมาย จ.2และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันนำดินที่ยกขึ้นเป็นถนนบนนาของโจทก์ที่ 3ออกไป แล้วทำที่นาให้เหมือนเดิมภายในกำหนด 30 วัน หากจำเลยไม่ทำให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3เป็นเงินรายละ 5,000 บาท ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลระหว่างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 กับจำเลยทั้งห้าให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ สำหรับส่วนหลังให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา.

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ